

0043019-18.2008.8.26.0506

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Lúcio Alberto Eneas da Silva Ferreira

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Ministerio Publico do Estado de Sao Paulo

Réu:

Katia Pinheiro Beraldo

VISTOS.

I.

KÁTIA PINHEIRO BERALDO está sendo processada como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, segundo consta na denúncia de fls. 02/03, no dia 18 de novembro de 2007, por volta das 08h15min, na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

4ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi 1010, Sala 116 - Nova Ribeirania

CEP: 14096-570 - Ribeirão Preto - SP

Telefone: 16-3629-0004 - E-mail: ribpreto4cr@tjsp.jus.br

0043019-18.2008.8.26.0506 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0043019-18.2008.8.26.0506 C.: 1245/2008

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Ministerio Publico do Estado de Sao Paulo

Réu:

Katia Pinheiro Beraldo

VISTOS.

I.

KÁTIA PINHEIRO BERALDO está sendo processada como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, segundo consta na denúncia de fls. 02/03, no dia 18 de novembro de 2007, por volta das 08h15min, na Rodovia Abrão Assed, Km 50, nesta cidade, a ré trazia consigo, depois de adquirir e receber de maneira escusa, para fim de tráfico, com entrega a consumo de terceiros, uma porção do entorpecente Cannabis sativa L, conhecido por "maconha", e uma porção do entorpecente Metil benzoil ecgonina, conhecido por "cocaína", em forma de "crack", substâncias estas capazes de determinar a dependência física e psíquica, sem autorização e em

desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo se apurou, a ré estava se dirigindo ao CDP local, quando o veículo em que se encontrava foi colhido por uma carreta. Devido ao acidente, a ré foi encaminhada à CTI do Hospital das Clínicas, sendo que no dia 27 de novembro de 2007, os médicos encontraram 42,200 g. de "maconha" e 57,500 g. de "cocaína", alojados no interior do seu órgão genital.

A quantidade e variedade de drogas, a forma como estavam acondicionadas, o local onde estavam escondidas, a confissão da ré, afirmando que as drogas seriam comercializadas no CDP, além de outros elementos circunstanciais e pessoais, evidenciam a intenção do comércio ilícito.

A ré foi citada (fls. 50) e apresentou defesa escrita (fls. 61/63).

A denúncia foi recebida em 07 de dezembro de 2008 (fls. 66).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas em comum, cujos depoimentos encontram-se juntados às fls. 75/78.

Em 31 de março de 2009, foi deferida a instauração de incidente de insanidade mental da ré e determinada a suspensão do processo.

A ré KÁTIA então foi submetida a exame de insanidade mental em 30 de julho de 2009, cujo laudo médico pericial de fls. 142/146 concluiu que a ré "apresentava, à época dos fatos, a plena capacidade de entendimento ou autodeterminação frente ao ilícito cometido, mas perdeu esta capacidade em decorrência de superveniência de doença mental (sequela de traumatismo craniano), constando que tal sequela tende a ser permanente", de modo que foi determinado por este Juízo a suspensão do processo, nos termos do artigo 152, do Código de Processo Penal, até que a acusada se restabelecesse (fls. 91/92).

Em 03 de novembro de 2011, por Decisão deste Juízo (fls. 10/108), foi determinada a manutenção da suspensão do processo por mais um ano, tendo em vista que a incapacidade da ré é absoluta, sendo superveniente aos fatos, devendo ser submetida a novo exame pericial após o referido período. Em 14 de janeiro de 2013, por Decisão deste Juízo, foi mantida novamente a suspensão do processo (fls. 116), o que ocorreu por mais duas vezes (cf. Decisão de fls. 231 e laudos médicos periciais de fls. 169/173, 199/201 e 215/217, constando neste último que "A pericianda persiste com sequelas neurológicas inalteradas desde o último exame médico pericial, sendo esta condição permanente").

Em 26 de abril de 2022, foi determinada, por despacho proferido por este Juízo (fls. 267), a expedição de mandado de constatação do estado de saúde da ré, tendo o senhor oficial de justiça certificado às fls. 270 que constatou que a ré "não consegue escrever, em decorrência de sequela no braço direito, possui dificuldade de locomoção em razão da sequela na perna direita. Informo, também, que em indagações feitas a ré, observei que há certa dificuldade em compreender. Há dificuldade em falar, comunicar-se. Constatei, também, que há um afundamento de parte do crânio, o que deve ter ocasionado lesão no cérebro."

Então, em 04 de julho de 2022, o Doutor Promotor de Justiça (fls. 274) requereu a improcedência da ação penal, com aplicação de medida de segurança à acusada, bem como seja julgada extinta, pelo cumprimento da pena. O Doutor Defensor já havia pleiteado a extinção da punibilidade da ré, tendo em vista a incapacidade cognitiva da ré (fls. 208).

É o relatório.

DECIDO.

II.

A ré KÁTIA, quando interrogada na fase de inquérito policial (fls. 20/21) confessou a posse dos entorpecentes localizados e admitiu que estaria transportando os mesmos para o interior do CDP, para comercializá-los. A acusada KÁTIA não pôde ser interrogada em Juízo, tendo em vista a constatação de que a mesma “apresentava, à época dos fatos, a plena capacidade de entendimento ou autodeterminação frente ao ilícito cometido, mas perdeu esta capacidade em decorrência de superveniência de doença mental (sequela de traumatismo craniano)”, constando ainda que tal sequela tende a ser permanente.

Os investigadores de polícia Leila de Paula Giraldo e José Guilherme da Silva foram ouvidos em Juízo (fls. 75/76 e 77/78) e afirmaram que foram solicitados a comparecerem no Hospital das Clínicas, onde a ré estava internada, porque o médico havia encontrado e retirado um invólucro que estava no interior dos órgãos genitais da acusada. Então, os depoentes compareceram no hospital e lá o médico apresentou o embrulho que continha uma porção de “cocaína” e uma porção de “maconha”, que fora retirado dos órgãos genitais da acusada, a qual não tinha condições de prestar depoimento naquela data, por estar em coma. Afirmaram que foi apurado que no dia do acidente, a acusada se dirigia ao CDP para visitar o marido que estava preso e o acidente aconteceu no meio do caminho. Por fim, Leila afirmou que alguns meses depois, a acusada foi interrogada na delegacia, mas a depoente não presenciou o interrogatório, tendo tomado conhecimento que a acusada admitiu que estava transportando a droga, mas negou que iria entregar a droga para o marido, afirmando que iria comercializar a droga no CDP.

A materialidade do delito de tráfico de drogas ficou comprovada pelo exame químico toxicológico de fls. 18, pela confissão extrajudicial da ré (fls. 20/21), que admitiu que estava transportando entorpecentes para o interior do CDP, para comercializá-los, o que foi confirmado em Juízo pelos depoimentos dos policiais civis Leila e José Guilherme (fls. 75/76 e 77/78).

A autoria do tráfico de drogas e a destinação dos entorpecentes restaram incontroversos, diante da confissão espontânea extrajudicial da acusada KÁTIA, que admitiu que estava transportando drogas para o interior do CDP, com a finalidade de comercializá-los, o que foi confirmado pelo depoimento da policial civil Leila e considerando a quantidade e a forma de embalagem dos entorpecentes apreendidos (42,200 g. de “maconha” e 57,500 g. de “cocaína”).

No entanto, observo que os exames de insanidade mental de fls. (fls. 142/146, 169/173, 199/201 e 215/217) concluíram que a ré era imputável, pois “apresentava, à época dos fatos, a plena capacidade de entendimento ou autodeterminação frente ao ilícito cometido, mas perdeu esta capacidade em decorrência de superveniência de doença mental (sequela de traumatismo craniano) – quadro mental orgânico secundário ao traumatismo craniano”, constando ainda que tal sequela é permanente.

Assim, considerando o tempo já decorrido e o caráter irreversível da doença superveniente aos fatos, assim como a submissão da acusada a tratamento ambulatorial, não havendo periculosidade a indicar a necessidade de internação em manicômio judiciário, então acolho o parecer final do Ministério Público, no sentido de julgar improcedente a ação, com aplicação de medida de segurança e considerar como cumprida a medida, haja vista o tempo decorrido de tratamento com fundamento no artigo 97, do Código Penal aplico a medida de segurança consistente.

III.

Ante o exposto e do mais que consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTE a ação para

ABSOLVER a ré KÁTIA PINHEIRO BERALDO, RG.: 17.676.639-SSP/SP, filha de Waldomiro Dutra Beraldo e Maria do Carmo Pinheiro Beraldo, da acusação de prática do delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, fundamentando a absolvição no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, IMPONDO-LHE A MEDIDA DE SEGURANÇA, consistente em tratamento ambulatorial, pelo prazo mínimo de 01 (um) ano, o qual já foi cumprido, por isso, DECLARO EXTINTA, a medida de segurança, pelo integral cumprimento, com fundamento no artigo 42 do Código Penal.

Isento a ré do pagamento de custas processuais por ser pessoa pobre na acepção legal do termo.

P.R.I.C.

Ribeirão Preto, 05 de agosto de 2022

Lúcio Alberto Enéas da Silva Ferreira
Juiz de Direito